

1514391-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme dos Santos de Carvalho

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Guilherme dos Santos de Carvalho, qualificado à fl. 19, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1514391-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514391-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme dos Santos de Carvalho

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Guilherme dos Santos de Carvalho, qualificado à fl. 19, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2022, por volta das 14 horas e 45 minutos, na Rua Ibitirama, nº 106, bairro da Vila Prudente, nesta

Comarca de São Paulo, subtraiu para si o telefone celular Samsung Galaxy S9, avaliado em três mil reais, pertencente à vítima Blenda Amarílis Maltez Pepe Pimenta Rocha.

Segundo se apurou, a vítima estava aguardando o ônibus em ponto situado no local dos fatos, sendo que, na ocasião, estava com seu telefone celular Samsung Galaxy S9 em mãos.

Em dado momento, o réu, de bicicleta, passou por ela e arrancou o aparelho de suas mãos, fugindo em seguida.

A autoria delitiva foi descoberta porque, minutos depois, o réu avistou policiais militares em viatura, motivo pelo qual escondeu um celular sob suas vestes e fugiu na condução de uma bicicleta.

Ao notarem a conduta suspeita do réu, os policiais optaram por realizar a sua abordagem, que ocorreu após a tentativa de fuga frustrada do réu.

O telefone celular da vítima foi recuperado. Como ainda estava desbloqueado, os policiais conseguiram contato com o namorado da vítima, oportunidade em que foram informados de que ela havia sido furtada pouco antes.

Denúncia recebida em 28 de junho de 2022, citado o réu (fl. 74), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 80), seguindo-se a instrução, com depoimentos da vítima e do policial condutor do flagrante, interrogado o réu ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública sustentou insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, aplicação de pena mínima, em regime inicial menos gravoso.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de reconhecimento de pessoa de fl. 06 indica que Blenda Amarílis Maltez Pepe Pimenta Rocha reconheceu Guilherme dos Santos de Carvalho como o furtador.

Auto de reconhecimento de objeto à fl. 07.

Auto de exibição e apreensão à fl. 15.

Auto de entrega à fl. 16.

Auto de avaliação de fl. 17 avalia o telefone celular Samsung S9 em três mil reais.

Em fase inquisitiva, a vítima Blenda Amarílis Maltez Pepe Pimenta Rocha relatou que na data do ocorrido aguardava pelo transporte coletivo em um ponto de ônibus, carregando em suas mãos o seu aparelho celular, momento em que o réu, conduzindo uma bicicleta, passou e arrancou o referido aparelho de suas mãos. Em seguida, a declarante se deslocou a uma agência bancária para bloquear sua conta, ocasião em que conseguiu contato com seu namorado, tomando conhecimento de que seu telefone celular fora recuperado.

Os policiais militares Ângelo Soares de Malta e Kauã Chialastri relataram que estavam realizando patrulhamento, momento em que avistaram o réu em uma bicicleta, sendo que, quando este notou a presença policial, tentou esconder algo em suas vestes e fugir, o que gerou suspeita e resultou na devida abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Informalmente, o réu confessou o furto de aparelho celular minutos antes da abordagem. Disseram que o telefone celular estava desbloqueado, o que permitiu que acessassem o número de contato do namorado da vítima.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

Blenda, vítima, relatou que aguardava num ponto de ônibus, e ao retirar o celular do bolso, uma pessoa passou numa bicicleta vermelha, tomou o celular das suas mãos e fugiu, então, soube que policiais prenderam o criminoso e se dirigiram para a delegacia, onde lhe foi restituído seu celular intacto. Conseguiu reconhecer o furtador apresentado na delegacia, assim como a bicicleta que ele utilizava. Em audiência, novamente reconheceu o réu.

Policial Militar Kaua Chialastri

Policial Militar Ângelo Soares da Malta relatou que durante patrulhamento pela Rua Ibitirama, viu o réu numa bicicleta, colocando algo no bolso, e ele tentou fugir, sendo alcançado e revistado, na posse de um celular, que ele confessou que acabava

de furtar, sendo conduzido para a delegacia e reconhecido pela vítima. Interrogado ao final da instrução, o réu confessou sem ressalvas a prática de crime de furto, nos exatos termos da denúncia.

Corroborada a confissão judicial espontânea pelos depoimentos da vítima e do policial condutor do flagrante, há pleno respaldo para condenação do réu, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

O réu ostenta duas condenações definitivas (14ª Vara Criminal-1501203-54.2019.8.26.0228; 24ª Vara Criminal-1526082-91.2020.8.26.0228), a primeira será considerada como antecedente criminal, na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a segunda, como reincidência específica em crime de furto, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Por tais fundamentos, a pena base fica acrescida de 1/6, em um ano e dois meses de reclusão e onze dias multa, e na segunda fase, a agravante de reincidência deve ser compensada pela atenuante de confissão. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não havendo prova da condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, considerada a quantidade de pena aplicada, para reincidente, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, "c", do Código Penal.

A reincidência específica impede aplicação do artigo 44, parágrafo terceiro, do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu Guilherme dos Santos de Carvalho, qualificado à fl. 19, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

As certidões de antecedentes indicam duas execuções penais em aberto, com penas remanescentes de condenações anteriores. Inviável a antecipação de regime prisional menos gravoso, em função do tempo de prisão cautelar neste processo, em aplicação do artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, para que seja considerada a somatória das penas a cumprir, em posterior fase de execução, aplicando-se o disposto no artigo 111 da LEP.

Pelos mesmos fundamentos, sendo reincidente, com penas a cumprir por condenações anteriores, o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA